

是其他合同履行行为，双方当事人均应遵守诚实信用原则和公序良俗原则，在具体的合同约束和社会主义核心价值观指引下全面履行合同义务。本案出卖人的行为违背了诚信原则，应当对其行为科以否定性评价，在买受人不同意减价的情况下以解除合同的形式实质性解决纠纷。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 张朴田 卢文兵

①杨锐：《论〈民法典〉中的“不能实现合同目的”》，载《北方法学》2021年第2期。

不影响居住使用房屋根本目的的， 房屋买卖合同未达到法定解除条件

—— 王某诉某置业公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市密云区人民法院(2023)京0118民初3449号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告：王某

被告：某置业公司

【基本案情】

2022年3月5日，王某与某置业公司签订《认购书》及补充协议，购买某小区房屋，预测套内建筑面积73.2平方米，单价为31881.15元，总房款价为2333700元。同日，王某支付定金5万元。2022年3月12日，出卖人某置业公司与买受人王某签订《预售合同》。《预售合同》附件十一《出卖人关于遮挡或妨碍房屋正常使用情况的说明》（以下简称《情况说明》）对涉案项目整体不利因素、红线内外不利因素进行说明，载明：“第一条项目整体不利因素中第一款为本合同中的‘遮挡妨碍房屋正常使用情况’不包含该商品房所在项目规划设计所造成的公共设施、市政配套设施的设置和维护所造成的遮挡或妨碍等。第二条和第三条对红线内外不利因素进行告知，其中红线内不利因素第28项为本小区设置配电室三处，三处分别位于9#住宅楼地下一层南侧、13#住宅楼地

下一层北侧、16#住宅楼地下一层南侧、可能会产生一定的噪声和环境秩序影响。该说明另备注：(1) 以上信息收集截至2020年12月。上述不利因素未必包含本期建设范围内外所有信息，如将来发生变化，本公司不再另行通知。

(2) 项目在售房屋价格制定过程中，已经充分考虑了《特别提示本期建筑范围内外可能对业主生活产生的不利影响的环境因素》中不利因素的影响。

(3) 《特别提示本期建设范围内外可能对业主生活产生不利影响的环境因素》相关内容已经在本项目宣传资料中进行特别提示，本公司保留对公示内容修改的权利，敬请留意最新资料。(4) 以上信息，基于经政府批准的规划及设计方案；因规划及设计方案调整而导致信息变化的，以最终政府批准的规划及设计方案为准，甲方不承担责任。”王某在该情况说明上签名捺手印。同日，王某支付购房款309325元。某置业公司提交了《工程设计图》，显示工程名称：某置业公司小区配电室工程，设计阶段施工图设计，专业分类1KV 电缆、土建，出图日期为2022年5月。

王某称发现涉案房屋前安置涉案电井，于是电话联系以及到现场与“销售人员以及负责人”，双方沟通更换房屋及合同解除事宜未协商一致，王某遂诉至法院。庭审中，某置业公司称涉案房屋已经具备交付条件。涉案小区正在陆续交房。

2023年7月4日，本院进行现场勘查，王某诉称的两个电井位于涉案房屋所在楼栋南侧的公共绿地上，经测量：涉案房屋客厅窗户西沿至电井东沿北延长线平行直线距离是1.11米，窗户西沿至电井北沿东延长线平行直线距离是2.1米。南卧室窗户东沿至电井北延长线平行直线距离是3.15米，窗户东沿至电井北沿

西延长线平行直线距离是0.93米。两个电井高度是1.07米。王某要求解除双方签订的《预售合同》并主张解除后的损失。

【案件焦点】

双方签署的《预售合同》是否符合解除的条件。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，王某与某置业公司签订的《预售合同》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规等强制性规定，应属合法有效，双方均应按约定全面履行各自义务。根据法律规定，当事人行使合同解除权，须以法定或约定事由为依据。本案中，王某主张合同解除事由为某置业公司在双方签署《预售合同》时未告知涉案电井安置构成违约，某置业公司对此不予认可，并要求继续履行合同。根据本院查明事实，某置业公司在双方签署《预售合同》时未约定未告知王某涉案电井安置属于双方约定合同解除事由，且涉案电井系为保障相关楼栋的用电使用，系不可缺少的公共基础设施，涉案电井并未安置于涉案房屋窗户的正前方，没有造成对涉案房屋的遮挡，亦不存在影响王某正常居住使用房屋的情况，加之涉及涉案电井安置的《配电室设计图》于《预售合同》签署后审核通过予以确定，双方签署《预售合同》时某置业公司对电井事宜不存在隐瞒的情形，再加之王某未提供充分有效的证据证明某置业公司在双方签署《预售合同》时存在已知涉案电井安置而未告知的隐瞒情况。双方签署的《预售合同》并未约定应当告知涉案公共设施电井事宜而未告知的情形，据此，某置业公司就履行双方签署的《预售合同》不存在违约行为，故对王某要求解除《预售合同》的诉讼请求，缺乏法律和事实依据，法院不予支持。某置业公司与王某签署的《预售合同》约定定金转为购房款，王某基于解除《预售合同》提出的双倍返还定金及购房款的诉讼请求亦缺乏依据，法院不予支持。

综上所述，北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十二条、第五百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

驳回原告王某的全部诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

合同的解除包括以下几种形式，约定解除和法定解除、单方解除和协议解除。解除合同的法律规定包括：具体来说，首先是因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，买房人有权解除合同。其次是根本违约的行为导致合同目的无法实现。在履行期限届满前，卖房人明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，即卖方明确表示将不交付房屋。如果存在卖房人“一房二卖”的情况，除了双方签订合同，还包括卖房人将该房屋出卖给第三人导致买方购房合同目的不能实现的。卖房人故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的，导致无法实现变更登记的情况。因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格，买房人有权解除合同。房屋存在严重质量问题，严重影响正常居住的。交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同没有约定处理方式或约定的处理方式不明确的，若面积误差比绝对值超出3%，买受人有权解除合同。除上述情形外，过分迟延交付房屋的或者产权过户的，经催告合理期限内仍不能交房或办理产权的，影响合同目的实现的，买房人有权解除合同。近年来，也有存在卖房人隐瞒房屋存在凶案等情形导致合同解除的情形。买房人在行使合同解除权时，要以书面方式通知卖方，合同自通知到达卖方时解除。卖方有异议的，可以请求人民法院（有仲裁协议的为仲裁机构）确认合同解除的效力。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同的性质，买房人可以要求返还自己已付购房款及利息，并有权要求对方赔偿损失。个别情况下，买房人还可以请求法院判令卖方承担不超过